



الرقم : 482004268

التاريخ: 1448/01/16

المرفقات : 2 لفة اوراق

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة العملاء غير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار.

إشارةً إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٩هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) وتاريخ ١٤٤٨/١/٨هـ، وإشارةً إلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بالتعميم رقم (٦٥٦٨١/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١هـ، والتحديثات اللاحقة لها، ولتمكين وصول فئة غير المقيمين إلى الخدمات البنكية في المملكة لغرض تملك العقار، أفيدكم بأنه تقرر تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة غير المقيمين المشمولين بأحكام النظام أعلاه، وفق الصيغة المرفقة، بما يشمل الآتي:

- إضافة بند برقم (٤-٢-٢٠٠) وعنوان (الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار) ضمن القاعدة رقم (٢-٢٠٠) "الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة" من الباب (الثالث).
- إضافة بند برقم (١٠-٢-٣٠٠) وعنوان (الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار) ضمن القاعدة رقم (٢-٣٠٠) "الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين" من الباب (الثالث).

للاحاطة والعمل بموجبه من تاريخه.

الزييد

وتقبلوا تحياتي،

لبيدي



يزيد بن أحمد آل الشيخ

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة العملاء غير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار

■ إضافة بند برقم (٤-٢-٢٠٠) وعنوان (الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار) ضمن القاعدة رقم (٢-٢٠٠) "الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة" من الباب (الثالث):
يفتح الحساب البنكي للأشخاص الطبيعيون المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار لغرض تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة، وفق المتطلبات والضوابط الآتية:

• متطلبات فتح الحساب:

١. صورة من الهوية الرقمية الصادرة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة لتحديد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك العقار.
٢. صورة من جواز السفر -إن وجد-
٣. عنوان السكن في بلد إقامة العميل وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل المرتبط بالهوية الرقمية.
٤. صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة -إن وجد-
٥. بيانات الحساب البنكي للعميل وكشف حساب مصدق من البنك الذي يتعامل معه العميل في بلده أو مقر إقامته.

• ضوابط عامة:

١. التحقق من العميل عبر مصدر موثوق ومستقل في المملكة بما يشمل استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية.
٢. عدم السماح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون من خارج المملكة.
٣. تخصيص غرض الحساب لتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على عقار في المملكة، وعدم فتح أكثر من حساب عن بعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية، وتكون المعاملات ذات العلاقة بالعقار من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة **على سبيل المثال**: منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة -إن وجد-
٤. على البنك طوال فترة العلاقة التأكد من سريان الهوية الرقمية وتحديث بيانات ومعلومات العميل بشكل مستمر.

- إضافة بند برقم (١٠-٢-٣٠٠) وعنوان (الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة المشمولة بنظام تملك غير السعوديين للعقار) ضمن القاعدة رقم (٢-٣٠٠) "الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين" من الباب (الثالث):
يفتح الحساب البنكي للأشخاص الاعتبارية المشمولة بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار لغرض تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة، وفق المتطلبات والضوابط الآتية:

• متطلبات فتح الحساب:

١. صورة من شهادة التسجيل في المملكة لدى وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء -بحسب الأحوال-، ورقم التسجيل -الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (٧) -.
٢. صورة من هوية ممثل الشخص الاعتباري والمفوض بتشغيل وإدارة الحساب الصادرة وفقاً لأنظمة المملكة.
٣. عنوان سكن المفوض، وعنوان مقر الشخص الاعتباري وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل/المفوض المرتبط بالهوية الصادرة وفقاً لأنظمة المملكة.
٤. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساس أو اللائحة الأساسية وملحقاته الذي يبين بوضوح هيكل رأس المال والنشاط، وأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله -بحسب الأحوال-.
٥. صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة -إن وجد-.

• ضوابط عامة:

١. التحقق من المفوض عبر مصدر موثوق ومستقل في المملكة بما يشمل استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية.
٢. تخصيص غرض الحساب لتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على عقار في المملكة، وعدم فتح أكثر من حساب عن بعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية، وتكون المعاملات ذات العلاقة بالعقار من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة **على سبيل المثال**: منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة -إن وجد-.
٣. على البنك طوال فترة العلاقة التأكد من سريان هوية المفوض وتسجيل الشخص الاعتباري في المملكة وتحديث البيانات والمعلومات بشكل مستمر.

...